



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio*

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA DEL
DEL ORIGINAL

MARÍA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

Expte. N° S01: 0351801/2015 (Conc.1278) MA-FB-GC-MBC-AGS

DICTAMEN CONC. N° 2

BUENOS AIRES,

04 ENE 2017

SEÑOR SECRETARIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen complementario del Dictamen CNDC N° 1349 referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N° S01: 0351801/2015 del Registro del ex Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, caratulado: "GENOMMA LABORATORIES ARGENTINA S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156 (CONC.1278)".

I.- REMISIÓN

1. En honor a la brevedad se remite al Dictamen CNDC N° 1349, de fecha 18 de octubre de 2016, en cuanto a lo expresado en el mismo respecto a la DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES, ANTECEDENTE DE LA OPERACIÓN, PROCEDIMIENTO, EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA y CLÁUSULAS DE RESTRICCIONES ACCESORIAS.

II.- PROCEDIMIENTO A PARTIR DEL DICTADO DEL DICTAMEN CNDC N° 1349/16

2. Con fecha 21 de octubre de 2016 se elevaron las actuaciones al Sr. DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, mediante Nota CNDC N° 335/16.
3. El día 15 de diciembre de 2016, la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES DE COMERCIO solicitó a esta COMISIÓN NACIONAL que se expida acerca del cumplimiento por parte de la firma ASOFARMA S.A.lyC del plazo previsto en el artículo 8° de la Ley N° 25.156.

IF-2017-00279012-APN-CNDC#MP



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio*

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

COPIA DEL
DEL ORIGINAL
MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

4. Atento a lo solicitado, con fecha 19 de diciembre de 2016 esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA emitió la Resolución N° 60 mediante la cual se suspendieron los plazos procesales y se solicitó a las partes que se expidan acerca del cumplimiento por parte de la firma ASOFARMA S.A.lyC. del plazo previsto en el Artículo 8 de la Ley N° 25.156 con motivo de que la fecha de cierre de la operación en cuestión ocurrió el 16 de agosto 2013 y que la mencionada firma se presentó en el expediente de la Opinión Consultiva en fecha 31 de octubre de 2013, tras el requerimiento de esta Comisión Nacional. Las firmas ASOFARMA S.A.lyC y GENOMMA LABORATORIES ARGENTINA S.A. fueron notificadas el día 19 de diciembre de 2016.
5. En fecha 29 de diciembre de 2016 la firma ASOFARMA S.A.lyC se presentó ante esta Comisión Nacional a fin de contestar el requerimiento efectuado el 19 de diciembre de 2016.
6. El plazo para responder por parte de GENOMMA LABORATORIES ARGENTINA S.A. venció el día 2 de enero de 2016, por lo que a partir del día hábil posterior al enunciado continúa el cómputo del plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156, conforme lo dispuso la Resolución CNDC N° 60/2016

III.- ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

7. De acuerdo a lo solicitado por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, esta Comisión Nacional entiende que la firma ASOFARMA S.A.lyC ha notificado en tiempo y forma la operación de concentración conforme lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por esta Comisión Nacional.
8. En las presentes actuaciones la firma GENOMMA LABORATORIES ARGENTINA S.A. presentó una solicitud de Opinión Consultiva el día 27 de agosto de 2013. Cabe aclarar que esta presentación se encontraba dentro del plazo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156

IF-2017-00279012-APN-CNDC#MP



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio*

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia



9. El objetivo de un procedimiento de Opinión Consultiva es verificar si una operación de concentración económica debe ser notificada ante la Autoridad de Aplicación o si la misma cae dentro de las excepciones previstas en la Ley N° 25.156.
10. A su vez, la Resolución ex SCT N° 26/2006 prevé la suspensión del plazo de una semana establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156 cuando las partes soliciten a esta Comisión Nacional una Opinión Consultiva.
11. Tal norma debe entenderse de manera tal que la suspensión de dicho plazo opera ante la solicitud de una Opinión Consultiva por parte de una o de la totalidad de las partes posiblemente notificantes en la Concentración Económica sujeta a consulta.
12. En aquellos casos donde sólo una de las partes potencialmente notificantes solicite una Opinión Consultiva, la Autoridad de Aplicación o esta Comisión Nacional pueden considerar pertinente que el resto de las partes involucradas en la operación también se presenten en el Expediente.
13. En cualquiera de los casos antes previstos, una vez solicitada la Opinión Consultiva se cumple con uno de los fines perseguidos por la norma y opera la suspensión prevista en la Resolución ex SCT N° 26/2006, que beneficia a ambas pues la consulta que involucra a ambas (estén o no presentadas en el expediente respectivo) resulta ingresada.
14. Cabe aclarar que la Resolución ex SCT N° 26/2006 presenta una ambigüedad en lo que respecta a quienes tienen la facultad de solicitar una Opinión Consultiva, la cual debe ser interpretada a favor de las partes, caso contrario se afectarían garantías procesales de carácter constitucional.
15. En consecuencia, al presentar la firma GENOMMA LABORATORIES ARGENTINA S.A. la solicitud de Opinión Consultiva el día 27 de agosto de 2013, la misma suspendió los plazos de acuerdo a la Resolución ex SCT N° 26/2006. Esta suspensión aplicó para la operación que era objeto de esa consulta y benefició tanto a GENOMMA LABORATORIES ARGENTINA S.A.,

IF-2017-00279012-APN-CNDC#MP



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio*

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

SECRETARÍA DE COMERCIO
DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
MARTA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

como parte compradora, como a ASOFARMA S.A.I.yC, como parte vendedora.

16. Es menester señalar que la información presentada por la firma GENOMMA LABORATORIES ARGENTINA S.A. no era suficiente para resolver la incertidumbre acerca de la posible notificación. Se debe recordar que el objetivo de una Opinión Consultiva es eliminar la incertidumbre acerca de si corresponde notificar una operación de concentración económica. El análisis que se realiza es a partir de hechos no discutibles y de excepciones expresamente previstas en la Ley N° 25.156.
17. A su vez, esta Comisión Nacional entendió en fecha 24 de octubre de 2013 que la firma ASOFARMA S.A.I.yC. también debía presentarse en las actuaciones a fin de acompañar la información necesaria para resolver la consulta planteada. Eso generó que dicha última empresa se presentara en el expediente con fecha 31 del mismo mes y año.
18. En base a lo expuesto, el plazo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156 para notificar una concentración económica ya se encontraba suspendido con la solicitud de la Opinión Consultiva presentada con fecha 27 de agosto de 2013, dentro del plazo de ley, por la firma GENOMMA LABORATORIES ARGENTINA S.A. y dicha suspensión se extiende a la firma ASOFARMA S.A.I.yC.
19. Posteriormente, con fecha 11 de diciembre de 2015 y 14 de diciembre de 2015 las firmas GENOMMA LABORATORIES ARGENTINA S.A. y ASOFARMA S.A.I.yC, respectivamente, notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156.
20. En virtud de lo expuesto, se sostiene lo manifestado en el Dictamen N°1349 de fecha 18 de octubre de 2016.

IV. CONCLUSIÓN

21. Por ello, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO del MINISTERIO DE

IF-2017-00279012-APN-CNDIC#MP



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA DEL ORIGINAL
MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

PRODUCCIÓN autorizar la presente operación de concentración económica consistente en la transferencia por parte de ASOFARMA S.A.I. yC. a favor de GENOMMA LABORATORIES ARGENTINA S.A. de: (i) un producto farmacéutico de venta libre en farmacias (OTC) consistente en un reactivo de diagnóstico de autoevaluación de uso "in vitro" de un solo paso para la autodetección cualitativa de gonodotrofina corionica humana (HCG) en orina bajo forma farmacéutica "tira reactiva", comúnmente denominado "test de embarazo"; (ii) las marcas "TEA TEST DE EMBARAZO RESULTADO SEGURO Y CONFIABLE MAYOR INTIMIDAD", "TEA TEST DE EMBARAZO" y "TEA TEST DE EMBARAZO ASEGURADO"; (iii) los registros otorgados por la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA para poder comercializar los Productos identificados con las Marcas, y (iv) el Know How necesario para la elaboración de los productos de venta libre en farmacias identificados con las Marcas, todo ello de acuerdo a lo previsto por el Artículo 13, inciso a) de la Ley N° 25.156.

22. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.

María Fernanda Vicens
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

MARINA BIDART
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

PABLO TREVISÁN
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

Se dejó constancia que el Sr. Presidente y el Dr. Eduardo Sforzini, no suscriben lo presente por encontrarse ausentes en uso de licencia.

IF-2017-00279012-APN-CNDC#MP

página 5 de 5

MARINA BIDART
Vocal
Comisión Nacional de Defensa



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2017-00279012-APN-CNDC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 6 de Enero de 2017

Referencia: EXP-S01:0351801/2015

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.

ALVAREZ Hernán Luis
Analista
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia
Ministerio de Producción



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA

DR. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Expte. N° S01: 0351801/2015 (Conc.1278) MA-FB-GC-MBC-AGS

DICTAMEN CONC. N° 1349

BUENOS AIRES, 18 OCT 2016

SEÑOR SECRETARIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N° S01: 0351801/2015 del registro del ex Ministerio de ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, caratulado "GENOMMA LABORATORIES ARGENTINA S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156 (CONC.1278)".

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La Operación

1. La operación de concentración económica que por este acto se notifica consiste en la transferencia por parte de ASOFARMA S.A.I.yC. a favor de GENOMMA LABORATORIES ARGENTINA S.A. de un producto farmacéutico de venta libre en farmacias (OTC) consistente en un reactivo de diagnóstico de autoevaluación de uso "in vitro" de un solo paso para la autodetección cualitativa de gonodotrofina corionica humana (HCG) en orina bajo forma farmacéutica "tira reactiva", comúnmente denominado "test de embarazo".
2. Asimismo, se han transferido las marcas "TEA TEST DE EMBARAZO RESULTADO SEGURO Y CONFIABLE MAYOR INTIMIDAD", "TEA TEST DE EMBARAZO" y "TEA TEST DE EMBARAZO ASEGURADO", que se utilizan para identificar y comercializar el referido producto, junto con los registros otorgados por la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA (en adelante "ANMAT") y el Know How necesario para la elaboración de los productos de

LF-2017-00279019-APN-CNDC#MP



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ESCOPIA
Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

venta libre en farmacias identificados con las Marcas.

3. De conformidad con lo informado por las partes notificantes y la documentación acompañada con fecha 17 de octubre de 2016, el cierre de la operación notificada tuvo lugar en fecha 16 de agosto de 2013, fecha a partir de la cual GENOMMA LABORATORIES ARGENTINA S.A. adquiere de ASOFARMA S.A.I.yC. los activos, los registros y el Know How mencionados anteriormente.

I.2. La Actividad de las Partes

I.2.1. La Empresa Compradora

4. GENOMMA LABORATORIES ARGENTINA S.A. es una sociedad anónima constituida conforme a las leyes de la República Argentina, debidamente inscripta en la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA (en adelante "IGJ"). La actividad principal de GENOMMA LABORATORIES ARGENTINA S.A. consiste en la fabricación y elaboración de productos farmacéuticos y dermo-cosméticos. Sus accionistas son GENOMMA LAB. INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V., titular del 85% de su capital social y CONTINUOS GROWTH LIMITED, titular del 15% restante.
5. Como se ha expresado anteriormente, GENOMMA LABORATORIES ARGENTINA S.A. se dedica a la fabricación y elaboración de productos farmacéuticos y dermo-cosméticos, de entre los cuales se destacan diversos productos de maquillaje, cremas, analgésicos, anestésicos, medicamentos para el acné y preservativos, entre otros.
6. GENOMMA LAB. INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V. es una sociedad constituida en México dedicada a la investigación, fabricación y comercialización de productos farmacéuticos y dermo-cosméticos de venta libre (OTC). Dicha sociedad controla a varias sociedades en distintos países, tales como Estados Unidos, Perú, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Bolivia, Costa Rica, Colombia, Brasil y Argentina. Su principal accionista es Rodrigo Alonso Herrera ASPRA, titular del 28,8% de las acciones, según lo indicado por las partes notificantes, de acuerdo a la última Asamblea de Accionistas y conforme surge del Informe Anual a disposición en el sitio web de la Bolsa Mexicana de Valores. El resto del capital

✓ IF-2017-00279019-APN-CNDC#MP



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA
Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARÍA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

accionario, según lo informado, se encuentra diseminado en el mercado de valores de México.

7. CONTINUOUS GROWTH LIMITED es una sociedad holding constituida en la Ciudad de LONDRES del Reino Unido de Gran Bretaña, cuya actividad consiste en ser tenedor de participación accionaria en otras sociedades. Las partes informaron que no tienen inversión alguna en la República ARGENTINA, más allá de la participación accionaria en GENOMMA LABORATORIES ARGENTINA S.A..

I.2.2. La Empresa Vendedora

8. ASOFARMA S.A.I.C.yC. es una sociedad constituida conforme a las leyes de la República Argentina e inscripta ante la Inspección General de Justicia. La actividad principal de ASOFARMA S.A.I.C.yC. consiste en el desarrollo, registro, producción y comercialización de productos farmacéuticos para el consumo humano. Sus accionistas son: Julio RODRÍGUEZ, titular del 50% de las acciones emitidas, Patricio Martín RODRÍGUEZ, quien posee el 25% de las acciones y Gastón RODRÍGUEZ, titular del 25% restante del capital social.
9. ASOFARMA S.A.I.yC., según los datos de 2013, sólo comercializa sus propias marcas de paracetamol, suplementos dietarios y test de embarazo, además de la elaboración de productos de terceros. Asimismo, importa los insumos necesarios para la fabricación de sus productos.

I.2.3. El Objeto

10. Tal como fuera dicho previamente, el objeto de la operación notificada consiste en la transferencia de un producto farmacéutico de venta libre en farmacias (OTC) consistente en un reactivo de diagnóstico de autoevaluación de uso "in vitro" de un solo paso para la autodetección cualitativa de gonodotrofina corionica humana (HCG) en orina bajo forma farmacéutica "tira reactiva", comúnmente denominado "test de embarazo".

11. Asimismo, se han transferido las marcas "TEA TEST DE EMBARAZO RESULTADO SEGURO Y CONFIABLE MAYOR INTIMIDAD", "TEA TEST DE EMBARAZO" y "TEA

IF-2017-00279019-APN-CNDC#MP



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA

Dr. María Alejandra VERA
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de
Defensa de la Competencia

TEST DE EMBARAZO ASEGURADO", que se utilizan para identificar y comercializar el referido producto, junto con los registros otorgados por la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA y el Know How necesario para la elaboración de los productos de venta libre en farmacias identificados con las Marcas.

II. ANTECEDENTE DE LA OPERACIÓN

12. Con fecha 27 de agosto de 2013, se inició el Expediente S01: 0183832/2013, caratulado "GENOMMA LABORATORIES ARGENTINA S.A. S/ CONSULTA INTERPRETACIÓN LEY N° 25.156 (OPI 236) a los fines de determinar si la operación de concentración económica en cuestión se encontraba sujeta al control previo previsto en el Artículo 8 de la Ley 25.156.
13. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, mediante el Dictamen N° 1184 con fecha 11 de noviembre de 2015 aconsejó disponer que la operación traída a consulta se encontraba sujeta a la obligación de notificar prevista en el Artículo 8 de la Ley N° 25.156, por cuanto la misma encuadra dentro de las previsiones establecidas en el Artículo 6°, y en tanto el valor de la operación supera el monto previsto para las operaciones realizadas dentro de los doce (12) o treinta y seis (36) meses. A su vez, en el mencionado dictamen se estableció que la operación de concentración económica no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en el Artículo 10 de la mencionada Ley,
14. De esta forma, el Señor Secretario de Comercio emitió la Resolución N° 593 el día 18 de noviembre de 2015; la cual se notificó a ASOFARMA S.A.I. y C. el día 1 de diciembre de 2015 y a GENOMMA LABORATORIES ARGENTINA S.A. el día 2 de diciembre de 2015.

III. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

15. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración

IF-2017-00279019-APN-CNDC#MP



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARÍA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

16. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso d) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.
17. Tal como se ha manifestado previamente, las firmas notificantes, en primer lugar solicitaron una Opinión Consultiva, la cual suspendió el plazo previsto en el Artículo 8 de la Ley de Defensa de la Competencia, el cual se reanudó a partir de la fecha de notificación de la Resolución que ponía fin a la consulta realizada.
18. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación no se encuentra alcanzado por ninguna de las excepciones previstas en el Artículo 10° de la Ley 25.156.

IV. PROCEDIMIENTO

19. Con fecha 11 de diciembre de 2015 y 14 de diciembre de 2015, los apoderados de GENOMMA LABORATORIES ARGENTINA S.A. y ASOFARMA S.A.I.C.yC presentaron, respectivamente, el Formulario F1 a fines de notificar la operación de concentración económica en los términos del Artículo 8° de la Ley N° 25.156.
20. Luego de varias presentaciones relacionadas con los requerimientos establecidos en la Resolución 40/2001 de la ex SECRETARÍA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DEL CONSUMIDOR, con fecha 6 de abril de 2016, las partes efectuaron una nueva presentación. Analizada la información brindada, el día 8 de abril de 2016, esta Comisión Nacional consideró que el Formulario F1 se hallaba incompleto, formulando observaciones y haciéndole saber a las partes que el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156, comenzó a correr a partir del primer día hábil posterior a la presentación de fecha 6 de abril de 2016 y que hasta tanto no fuera completado en su totalidad lo solicitado, quedaría suspendido el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156. Ese proveído fue notificado con fecha 11 de abril de 2016 a ambas partes.

IF-2017-00279019-APN-CNDC#MP



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA

Dra. MARIA VICTORIA GAZ VERA
SECRETARÍA LEYADA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

21. Con fecha 2 de septiembre de 2016 y en virtud de lo estipulado por el Artículo 16 de la Ley N° 25.156 se solicitó a la ANMAT que se expida con relación a la operación bajo análisis. Este oficio fue notificado con fecha 5 de septiembre de 2016.
22. El día 17 de octubre de 2016 el Administrador Nacional del ANMAT dio respuesta a la intervención solicitada, sin haberse opuesto a la operación bajo análisis.
23. En esta última fecha las partes notificantes cumplieron lo requerido por esta Comisión Nacional, teniéndose en este acto por aprobado el Formulario F1 y reanudando el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 a partir del día hábil posterior al enunciado.

IV. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

IV.1. Naturaleza de la Operación

24. Como se ha expresado anteriormente, la operación de concentración económica analizada consiste en la adquisición por parte de GENOMMA LABORATORIES ARGENTINA S.A. de un producto farmacéutico de venta libre en farmacias (OTC) consistente en un reactivo de diagnóstico de autoevaluación de uso "in vitro" de un solo paso para la autodetección cualitativa de gonodotrofina corionica humana (HCG) en orina bajo forma farmacéutica "tira reactiva", comúnmente denominado "test de embarazo", a la empresa ASOFARMA S.A.I.yC..
25. GENOMMA LABORATORIES ARGENTINA S.A. adquiere las marcas "TEA TEST DE EMBARAZO RESULTADO SEGURO Y CONFIABLE MAYOR INTIMIDAD", "TEA TEST DE EMBARAZO" y "TEA TEST DE EMBARAZO ASEGURADO" bajo las cuales se comercializa el Producto.
26. Por último, GEOMMA LABORATORIES ARGENTINA S.A. adquiere también los registros otorgados por la ANMAT para poder comercializar los Productos bajo las Marcas, así como el know how necesario para la elaboración del Producto.
27. A partir de la información proveída, se entiende que no se presentan relaciones

IF-2017-00279019-APN-CNDC#MP



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA

DR. MARCO ANTONIO RIVERO
SECRETARÍA DE COMERCIO
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

horizontales bajo la operación notificada, puesto que GENOMMA LABORATORIES ARGENTINA S.A. se encuentra adquiriendo una nueva unidad de negocios en la cual no participaba en forma previa a la adquisición.

28. Asimismo, tampoco existen relaciones verticales, dado que las empresas involucradas no son oferentes ni son proveedores el uno del otro.
29. En este sentido, como la transacción no da lugar a relaciones verticales ni horizontales entre las actividades desplegadas por las empresas involucradas, se puede caracterizar la presente operación como una concentración de conglomerado.

IV.2. Efectos Económicos de la Operación

30. A partir de la información expuesta en el presente dictamen, cabe concluir que la operación de concentración notificada no afecta la competencia en los mercados analizados correspondientes a la actividad de las empresas involucradas, y por lo tanto, no se afecta el interés económico general.
31. Por ello, esta Comisión Nacional considera que no se advierten elementos en la operación de concentración económica bajo análisis que despierten preocupación en cuanto a la defensa de la competencia, al no verse disminuida, restringida o distorsionada, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general.

VI. CLÁUSULAS DE RESTRICCIONES ACCESORIAS

32. Habiendo analizado la documentación aportada en la presente operación, esta Comisión Nacional advierte la presencia de una cláusula en la Propuesta de Transferencia de Marcas, Registros administrativos y venta de Stock, identificada como "5.1 (i) OBLIGACIÓN DE NO COMPETIR", dirigida a ASOFARMA S.A.I.yC..
33. Según lo manifestado por las partes, dicha cláusula se refiere a la obligación de no competir que consiste en no elaborar, producir, distribuir ni comercializar por medio alguno, ni por sí ni a través de terceros, ningún tipo de producto farmacéutico y/o test para diagnóstico de embarazo, ni cualquier otro tipo de producto farmacéutico y/o reactivo de diagnóstico que compitan en forma directa con el producto objeto de la

IF-2017-00279019-APN-CNDC#MP



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ YERNA
SECRETARÍA DE ENTRADA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

operación de concentración. La obligación de no competir rige a partir del 16 de agosto de 2013 hasta después de transcurrido un plazo de 5 años contados a partir de la fecha de pago del monto correspondiente a la participación del año 3.

34. Adicionalmente, esta Comisión Nacional advierte la cláusula identificada como "9.1: CONFIDENCIALIDAD" dirigida a ambas partes de la operación de concentración.
35. Conforme a lo informado por las empresas involucradas, dicha cláusula se refiere a que toda la información suministrada, por cualquier forma y medio que sea, por una de las partes a la otra, será considerada "información confidencial", por lo tanto cada una de las partes debe guardar absoluta confidencialidad respecto a toda la información que ella y/o sus asesores y/o dependientes y/o contratados reciba de la otra como consecuencia de la operación, y no utilizará dicha información confidencial para ningún otro propósito que no sea el de posibilitar la ejecución de la operación en cuestión. El deber de confidencialidad regirá desde el 16 de agosto de 2013 hasta después de transcurrido un plazo de 5 años contados a partir de la fecha de pago del monto correspondiente a la participación del año 3.
36. En principio, las partes tienen la facultad de arribar a acuerdos que regulen recíprocamente sus derechos y obligaciones, incluso en esta materia, y lo acordado constituiría la expresión del ejercicio de su libertad de comerciar libremente. Las restricciones accesorias que pueden ser contrarias a la Ley N° 25.156, son aquellas que se constituyen en barreras a la entrada al mercado y siempre que dicha barrera tenga la potencialidad de resultar perjuicio para el interés económico general.
37. Tal como se desprende de la Sección IV de la Resolución SCyDC N° 164/2001 "Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas", las barreras a la entrada cobran importancia en el análisis de una operación notificada cuando la misma produce o fortalece una posición de dominancia en el mercado, por cuanto se entiende que la amenaza del ingreso de nuevos competidores constituye un freno a la capacidad de las empresas existentes en el mercado de subir sus precios.
38. Por ello, las cláusulas con restricciones accesorias deben considerarse en el marco de la evaluación integral de los efectos que la operación notificada tendría sobre la

IF-2017-00279019-APN-CNDC#MP



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARÍA LETRADA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

competencia, tal como ha sido explícitamente recogido como fundamento de la decisión revocatoria de la Resolución SC N°63/2012 realizada por la Cámara Civil y Comercial Federal – Sala 1 en la Causa 25.240/15/CA2¹.

39. En este contexto es en el cual la autoridad debe analizar y considerar los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y las respectivas definiciones de los mercados geográfico y del producto afectados por la operación notificada.
40. Sobre lo que hace a los sujetos, la prohibición de competir debe estar dirigida a los sujetos que resultan salientes de la operación notificada, o a sus dependientes directos o empleados jerárquicos, o familiares directos pero no puede extenderse a quienes no se relacionan o vinculan en forma inmediata con el objeto de transferencia.
41. En lo que respecta a la duración temporal permitida esta Comisión Nacional, siguiendo los precedentes internacionales, ha considerado que un plazo razonable es aquel que permite al adquirente asegurar la transferencia de la totalidad de los activos y proteger su inversión. Dicho plazo puede variar según las particularidades de cada operación y de los mercados afectados.
42. Con referencia al ámbito geográfico se entiende que debe circunscribirse a la zona en donde hubiera el vendedor introducido sus productos o servicios antes del traspaso.
43. En cuanto al contenido, la restricción sólo debe limitarse a los productos o servicios que constituyan la actividad económica de la o las empresas o parte de la o las empresas transferidas, ya que no resulta razonable, desde el punto de vista de la competencia, extender la protección brindada por este tipo de cláusulas a productos o servicios que el vendedor no transfiere o no comercializa.
44. No obstante, los lineamientos establecidos en los puntos precedentes, y tal como lo ha señalado reiteradamente esta Comisión Nacional, el análisis de este tipo de restricciones debe efectuarse a la luz de las condiciones en que se desenvuelve la competencia en cada mercado y sobre la base de un análisis caso por caso.

¹ Dicha sentencia explica que "la operación informada no afecta la competencia y que, si el acuerdo principal no representa una preocupación o un peligro para la competencia ni para el interés económico general, la misma suerte debería correr para las cláusulas accesorias de dicho contrato". IF-2017-00279019-APN-CNDC#MP



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA

Dra. MARIA ANTONIA DIAZ VERA
SECRETARÍA INLETRADA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

45. Asimismo, las objeciones contra las restricciones accesorias deben fundarse con la misma rigurosidad con que se fundamente cualquier objeción al acuerdo que instrumenta la operación notificada, quedando a cargo de esta Comisión proveer evidencia suficiente para encuadrar el acuerdo y/o las cláusulas de restricciones accesorias en el Artículo 7 de la Ley, al atribuirles por objeto o efecto restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general. En ese mismo sentido también se ha expresado el fallo precitado².
46. Cabe destacar que la autorización sin subordinaciones de una operación de concentración económica instrumentada a través de una venta, implica que –en ese caso concreto- no existen objeciones en cuanto a la salida de la parte vendedora de un mercado determinado. Por ello, tampoco puede haber objeciones en dichos casos cuando el contrato se complementa con restricciones accesorias que impiden el reingreso de la parte vendedora o el intercambio de información confidencial, siempre que se respeten los parámetros antes indicados.
47. En este expediente, y según se ha expuesto en la sección precedente, la Comisión no ha encontrado elementos de preocupación sobre la operación notificada.
48. Por tanto, siguiendo la línea de razonamiento descripta en los párrafos precedentes, en el caso bajo análisis, la operación notificada no presenta ningún elemento de preocupación desde el punto de vista de defensa de la competencia, por lo cual, las restricciones accesorias a dicha operación impuestas a la parte vendedora, aunque impliquen una barrera al re-ingreso del vendedor al mercado por el tiempo acordado en el contrato, por sí mismas no tienen potencial entidad como para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

VII. CONCLUSIÓN

49. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE

²Causa 25.240/15/CA2



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA

LAZ VERN
RADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7º de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

50. Por ello, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN autorizar la presente operación de concentración económica consistente en la transferencia por parte de ASOFARMA S.A.I. yC. a favor de GENOMMA LABORATORIES ARGENTINA S.A. de: (i) un producto farmacéutico de venta libre en farmacias (OTC) consistente en un reactivo de diagnóstico de autoevaluación de uso "in vitro" de un solo paso para la autodetección cualitativa de gonodotrofina corionica humana (HCG) en orina bajo forma farmacéutica "tira reactiva", comúnmente denominado "test de embarazo"; (ii) las marcas "TEA TEST DE EMBARAZO RESULTADO SEGURO Y CONFIABLE MAYOR INTIMIDAD", "TEA TEST DE EMBARAZO" y "TEA TEST DE EMBARAZO ASEGURADO"; (iii) los registros otorgados por la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA para poder comercializar los Productos identificados con las Marcas, y (iv) el Know How necesario para la elaboración de los productos de venta libre en farmacias identificados con las Marcas, todo ello de acuerdo a lo previsto por el Artículo 13, inciso a) de la Ley N° 25.156.
51. Elevar el presente Dictamen al Señor SECRETARIO DE COMERCIO, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.

MARINA BIDART
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

María Fernanda Vicens
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

EDUARDO STORDEUR (H)
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

HF-2017-00279019-APN-CNDC#MP



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2017-00279019-APN-CNDC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 6 de Enero de 2017

Referencia: EXP-S01:0351801/2015

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 11 pagina/s.

ALVAREZ Hernán Luis
Analista
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia
Ministerio de Producción



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Resolución

Número: RESOL-2017-30-APN-SECC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Jueves 12 de Enero de 2017

Referencia: EXP-S01:0351801/2015 - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA

VISTO el Expediente N° S01:0351801/2015 del Registro del ex MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación de concentración económica que se notifica consiste en la adquisición por parte de la firma GENOMMA LABORATORIES ARGENTINA S.A. a la firma ASOFARMA SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL de las marcas “TEA TEST DE EMBARAZO RESULTADO SEGURO Y CONFIABLE MAYOR INTIMIDAD”, “TEA TEST DE EMBARAZO” y “TEA TEST DE EMBARAZO ASEGURADO”, el producto consistente en un reactivo de diagnóstico de autoevaluación de uso “in vitro” para la autodetección cualitativa de gonodotrofina corionica humana en orina bajo forma farmacéutica “tira reactiva”, denominado “test de embarazo”, los registros otorgados por la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA organismo descentralizado en el ámbito de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN E INSTITUTO del MINISTERIO DE SALUD y también el “Know How” necesario para la elaboración de los productos de venta libre en farmacias identificados con la marca.

Que de acuerdo a lo informado por las partes notificantes el cierre de la operación notificada tuvo lugar el día 16 de agosto de 2013.

Que con fecha 21 de octubre de 2016 se elevaron las actuaciones a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, mediante Nota CNDC N° 335 solicitando su intervención.

Que el día 15 de diciembre de 2016, la Dirección de Asuntos Legales de Comercio de la Dirección General

de Asuntos Jurídicos solicitó a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA que se expida acerca del cumplimiento por parte de la firma ASOFARMA SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL del plazo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156.

Que atento a lo solicitado, con fecha 19 de diciembre de 2016 la mencionada Comisión Nacional emitió la Resolución N° 60 mediante la cual se suspendieron los plazos procesales y se requirió a las partes que se expida acerca del cumplimiento por parte de la firma ASOFARMA SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL del plazo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156 en atención a que la fecha de cierre de la operación en cuestión ocurrió el día 16 de agosto de 2013 y que la mencionada firma se presentó en el expediente de la opinión consultiva con fecha 31 de octubre de 2013, tras el requerimiento de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que las firmas ASOFARMA SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL y GENOMMA LABORATORIES ARGENTINA S.A. fueron notificadas el día 19 de diciembre de 2016.

Que con fecha 29 de diciembre de 2016 la firma ASOFARMA SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL se presentó ante la mencionada Comisión Nacional a fin de contestar el requerimiento efectuado el día 19 de diciembre de 2016.

Que el plazo para responder por parte de la firma GENOMMA LABORATORIES ARGENTINA S.A. venció el día 2 de enero de 2016, por lo que a partir del día hábil posterior al enunciado continúa el cómputo del plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156, conforme lo dispuesto en la Resolución N° 60/16 de la citada Comisión Nacional.

Que el plazo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156 para notificar la operación de concentración económica se encontraba suspendido desde la solicitud de la Opinión Consultiva presentada con fecha 27 de agosto de 2013, dentro del plazo de ley, por la firma GENOMMA LABORATORIES ARGENTINA S.A.

Que, posteriormente, los días 11 y 14 de diciembre de 2015 las firmas GENOMMA LABORATORIES ARGENTINA S.A. y ASOFARMA SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL, respectivamente, notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso d) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) superando el umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la citada Comisión Nacional emitió los Dictámenes Nros. 1349 de fecha 18 de octubre de 2016 y 2 de fecha 4 de enero de 2017 aconsejando al señor Secretario de Comercio autorizar la operación notificada, consistente en la adquisición por parte de la firma GENOMMA LABORATORIES ARGENTINA S.A. a la firma ASOFARMA SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL de las marcas “TEA TEST DE EMBARAZO RESULTADO SEGURO Y CONFIABLE MAYOR INTIMIDAD”, “TEA TEST DE EMBARAZO” y “TEA TEST DE EMBARAZO ASEGURADO”, el producto reactivo, los registros otorgados por la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y

TECNOLOGÍA MÉDICA organismo descentralizado en el ámbito de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN E INSTITUTO del MINISTERIO DE SALUD y también el “Know How” necesario para la elaboración de los productos de venta libre en farmacias identificados con la marca, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos de los citados dictámenes, a los cuales cabe remitirse en honor a la brevedad incluyéndose como Anexos I y II de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica consistente en la adquisición por parte de la firma GENOMMA LABORATORIES ARGENTINA S.A. a la firma ASOFARMA SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL de las marcas “TEA TEST DE EMBARAZO RESULTADO SEGURO Y CONFIABLE MAYOR INTIMIDAD”, “TEA TEST DE EMBARAZO” y “TEA TEST DE EMBARAZO ASEGURADO”, el producto reactivo, los registros otorgados por la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA organismo descentralizado en el ámbito de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN E INSTITUTO del MINISTERIO DE SALUD y también el “Know How” necesario para la elaboración de los productos de venta libre en farmacias identificados con la marca, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considéranse a los Dictámenes Nros. 1349 de fecha 18 de octubre de 2016 y 2 de fecha 4 de enero de 2017 ambos emitidos por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, que como Anexos I (IF-2017-00279019-APN-CNDC#MP) y II (IF-2017-00279012-APN-CNDC#MP), forman parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Miguel Braun
Secretario
Secretaría de Comercio
Ministerio de Producción